

AL AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA RECURSO DE REPOSICIÓN

DATOS DEL RECURRENTE

D. JOSE LUIS ESPINOSA SIRVENT, mayor de edad, con DNI 48577951L, con domicilio a efectos de notificaciones en C/ Jacinto Aquerza 13, 07800 Ibiza, y correo electrónico joseluespinosa@gmail.com, comparece y como mejor proceda en Derecho, DICE:

EXPEDIENTE OBJETO DE RECURSO

Expediente núm. 3069/2026, Decreto núm. 2026-3275 de 19/06/2026, dictado por el Alcalde del Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia, relativo a la denuncia (boletín 0121505859) de fecha 14/12/2025 a las 14:47h, en Aeropuerto de Ibiza, matrícula 5237NCT, por presunta infracción del art. 145.2B.5A del Reglamento General de Circulación (no obedecer señal R-100), con sanción de 200 euros. Resolución notificada el 14/07/2026.

Que, dentro del plazo legal de UN MES desde la notificación (art. 124 de la Ley 39/2015), mediante el presente escrito interpongo RECURSO DE REPOSICIÓN contra la resolución sancionadora referida, en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO.- Con fecha 14/12/2025 se formuló denuncia contra el vehículo de mi propiedad, matrícula 5237NCT, por presunta infracción de la señal R-100 en el acceso al Aeropuerto de Ibiza, detectada mediante sistema automatizado de control de acceso (cámara ANPR).

SEGUNDO.- Presentadas alegaciones en plazo, las mismas fueron desestimadas mediante respuesta del órgano instructor (Registro de Salida 682/2026), que se limita a afirmar de forma genérica que el vehículo "no consta autorizado", que "la señalización existente es acorde a las disposiciones reglamentarias, siendo clara y visible" y que "el agente revisa individualmente la propuesta del sistema de control de acceso, validando la denuncia", sin aportar acreditación documental alguna de dichos extremos.

TERCERO.- La fotografía que consta en el expediente como "fotografía de denuncia" no acredita la existencia, ubicación ni visibilidad de la señal R-100 invocada como infringida: en ella únicamente se aprecian carteles direccionales hacia zonas de alquiler de vehículos (rent a car) y logotipos de empresas de alquiler de coches, pero en ningún caso una señal de circulación prohibida R-100 con panel de excepción para vehículos autorizados, ni constancia de su ubicación exacta respecto al punto denunciado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Falta de motivación suficiente (art. 35 y 88.3 Ley 39/2015). La resolución impugnada se limita a fórmulas genéricas y estereotipadas ("no consta autorizado", "señalización acorde", "revisión individual") sin razonar de forma concreta y singularizada sobre las alegaciones presentadas, lo que constituye motivación insuficiente y causa indefensión.

SEGUNDO.- Carga de la prueba (art. 77.1 Ley 39/2015 y jurisprudencia constante en materia sancionadora). Corresponde a la Administración acreditar cumplidamente los hechos constitutivos de la infracción, y no al administrado probar su inocencia. En el presente caso no se ha aportado prueba alguna de: (i) la ubicación exacta, características y homologación de la señal R-100

presuntamente infringida; (ii) el alcance y contenido real de la "revisión individual" que dice haber efectuado el agente con código E040022, sin que conste su identidad, firma ni informe razonado; (iii) la ausencia de autorización del vehículo para acceder a la zona.

TERCERO.- Insuficiencia de la prueba fotográfica. Como se expone en el hecho tercero, la fotografía obrante en el expediente no muestra la señal R-100 invocada, sino únicamente indicaciones hacia empresas de alquiler de vehículos, por lo que no puede considerarse prueba válida de la señalización reglamentaria que se dice infringida, en aplicación del principio de presunción de inocencia (art. 24.2 CE).

CUARTO.- Validez del sistema automatizado (ANPR). La propia respuesta del órgano instructor reconoce que el sistema "no requiere certificado de homologación y no está sometido a revisión periódica por metrología", lo que arroja dudas razonables sobre la fiabilidad técnica de la detección automatizada como único soporte probatorio de la infracción, sin que la mera referencia genérica a un código de agente (E040022) supla la ausencia de un informe individualizado y motivado.

SOLICITO

Que se tenga por presentado este escrito en tiempo y forma, se admita, y previos los trámites legales oportunos, se dicte resolución por la que se ESTIME el presente recurso de reposición, revocando la sanción impuesta en el expediente 3069/2026 (Decreto 2026-3275) y dejando sin efecto la multa de 200 euros; subsidiariamente, y para el caso de no estimarse lo anterior, se requiera a la Administración la aportación de: (a) fotografía o plano acreditativo de la ubicación exacta y visibilidad de la señal R-100 en el punto denunciado, y (b) informe individualizado y firmado del agente E040022 sobre la revisión efectuada, con carácter previo a resolver.

En Ibiza, a la fecha de presentación electrónica.